

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4458/2550

พนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส
นายยะยา แวมามะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยกระทำความผิดรวม 90 กระทั่งลงโทษจำคุกกระทั่งละ 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกกระทั่งละ 3 เดือน แม้รวมโทษทุกกระทั่งแล้วลงโทษจำคุกจำเลยถึง 10 ปี ตาม ป.อ. มาตรา 91 (1) ก็ตาม แต่เมื่อโทษจำคุกแต่ละกระทั่งไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 91 ให้จำเลยคืนเงิน 654,480 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทั่งความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยกระทำ

ความผิดรวม 90 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน รวมจำคุก 540 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 270 เดือน เมื่อรวมโทษทุก
กระทงแล้ว ให้ลงโทษจำคุก 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (1) ให้
จำเลยคืนเงิน 654,480 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้นว่าจำเลยกระทำความผิดรวม 90 กระทง ลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน ลด
โทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกกระทงละ 3 เดือน แม้รวมโทษทุกกระทงแล้วลงโทษจำ
คุกจำเลยถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (1) ก็ตาม แต่เมื่อโทษจำ
คุกแต่ละกระทงไม่เกิน 5 ปี จึงห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษใน
สถานเบาและรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยเป็นการโต้เถียงดุลพินิจ การลงโทษ
ของศาลอุทธรณ์ภาค 9 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม
บทบัญญัติดังกล่าว แม้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลย ก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของจำเลย

(องอาจ โรจนสุพจน์-พิทักษ์ คงจันทร์-ปรีดา พูนคำ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ